



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



IHC
Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya



kimia farma
Laboratorium & Klinik

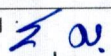
**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ
RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
PT KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA
TENTANG
PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP**

PIHAK PERTAMA : 1406/U00000/2023-S0

PIHAK KEDUA : NO. 092/KF-MDO/PKS/XI/2023

Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani di pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-09-2023), para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**, Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA**, suatu Perseroan Terbatas dibidang jasa pelayanan kesehatan atau Laboratorium Klinik yang dikenal dengan nama Laboratorium Klinik Kimia Farma, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 26, Sario Tumpaan, Kec, Sario, Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh **Windi Ainurrohmah, SKM** dalam kedudukannya selaku **Service Manager** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.271/DRR-KFD/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan demikian dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PARA PIHAK dan selanjutnya bersama-sama dalam perjanjian ini akan disebut “PARA PIHAK”;

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang merupakan induk holding rumah sakit BUMN, yang beroperasi dengan merek Indonesia Healthcare Corporation (IHC);
- Bahwa PARA PIHAK adalah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang mempunyai fasilitas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada umumnya;
- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan pemeriksaan Medical Check Up rekanan PIHAK PERTAMA, yang untuk selanjutnya cukup disebut Pasien.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup penunjukan Pihak Kedua sebagai pihak yang akan melakukan pemeriksaan Medical Check Up kepada rekanan Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyetujui penunjukan tersebut dan akan melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.

PASAL 2

TEMPAT DAN JADWAL PEMERIKSAAN

- (1) Pihak Kedua akan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan Pihak Pertama di laboratorium klinik yakni beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 26, Kec. Sario, Sario Tumpaan, Kota Manado.
- (2) Paket Pemeriksaan
 - a) Paket Pemeriksaan yang akan dilakukan Pihak Kedua kepada rekanan Pihak Pertama adalah (*Lampiran*)
 - b) Lampiran perjanjian yang dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas, dapat berubah sesuai project yang diterima oleh Pihak Pertama.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Pihak Pertama
- Mitra dari Pihak Pertama berhak memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan, sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
 - Pihak Pertama berkewajiban membayar biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua
- Pihak Kedua berhak mendapatkan jadwal pemeriksaan kesehatan beserta daftar nama rekanan (*softcopy*) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan kesehatan dilaksanakan.
 - Hasil pemeriksaan berupa kesimpulan memenuhi/tidak memenuhi kriteria kesehatan akan disampaikan kepada Pihak Pertama dalam waktu 2 (dua) hari kerja dalam bentuk *softcopy* setelah pemeriksaan dilaksanakan.
 - Hasil pemeriksaan berupa *Hard Copy* akan disampaikan kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan Medical Check Up dilaksanakan.

PASAL 4 **KERAHASIAAN MEDIS**

PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas dan hasil *Medical Check Up* Pasien sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan pasien.

PASAL 5 **TARIF PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP**

- Paket pelayanan pemeriksaan kesehatan beserta harganya sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- Apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan atas yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
- Apabila Pihak Pertama tidak menyetujui perubahan pemeriksaan (sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini) dan antara Kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan mengenai hal tersebut, maka perjanjian ini menjadi putus atau berakhir dengan

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

sendirinya. Pemutusan perjanjian kerjasama karena hal ini tidak serta merta menghapus segala kewajiban yang belum terselesaikan.

PASAL 6

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pihak Kedua akan mengirimkan biaya pemeriksaan kesehatan kepada Pihak Pertama berupa Invoice, dan Pihak Pertama akan membayarkan tagihan tersebut maksimal 30 hari kerja setelah seluruh dokumen tagihan diterima lengkap. Bilamana dokumen tagihan tidak lengkap, Pihak Pertama akan memberitahukan Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen tagihan diterima Pihak Pertama;
- (2) Pihak Pertama akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua dengan data-data sebagai berikut :
Nama bank : MANDIRI
Nomor rekening : 119-000-750548-8
Atas Nama : PT. Kimia Farma Diagnostika
NPWP : 01.061.332.1-051.000
- (3) Biaya transfer atas pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua menjadi beban Pihak pertama.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, efektif terhitung mulai tanggal Lima belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-09-2023) sampai dengan tanggal Empat Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-09-2024)
- (2) Pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini dan para pihak setiap harus menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.
- (4) Berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 8

PENANGGUNG JAWAB HARIAN

(1) Yang dimaksud dengan penanggung jawab harian adalah karyawan / petugas dari PARA PIHAK yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab selama penyelenggaraan kerjasama;

- Penanggung Jawab Harian Pihak Pertama adalah:

Nama : Alberki Randa
Jabatan : Marketing
Alamat Korespondensi : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
No. Telephone : 085210411211
Email : rsoj.prb@gmail.com

- Penanggung Jawab Harian Pihak Kedua adalah:

Nama : Maggie Melinda Horas, SKM
Jabatan : Marketing
Alamat Korespondensi :
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 26
No. Telephone : 081243688985
Email : maggiehoras@gmail.com / [labklin kf manado@yahoo.com](mailto:labklin_kf_manado@yahoo.com)

(2) Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditujukan kepada Penanggung Jawab Harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

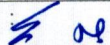
PASAL 9

FORCE MAJEURE

(1) Kedua belah pihak sepakat bahwa, apabila didalam melaksanakan perjanjian ini terjadi force majeure, maka pihak yang mengalami force majeure akan memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat- lambatnya dalam 3x24 jam setelah terjadinya peristiwa force majeure tersebut;

(2) Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas antara lain adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal- hal lain diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK untuk mengendalikannya;

(3) Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan PARA PIHAK melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PASAL 10

PEMUTUSAN/ PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya;
 - b. Dalam hal para pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 - c. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini, atau ;
 - d. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini;
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku habis maka, PIHAK pemohon memberitahukan kepada PIHAK lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya pembatalan perjanjian.
- (3) Sehubungan dengan batal/putusnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kedua belah pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian;
- (4) Pemutusan atau Pengakhiran perjanjian kerjasama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan. Kecuali dengan pernyataan tertulis dari kedua belah pihak yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

PASAL 11

PEMINDAHTANGANAN PERJANJIAN

- (1) Kedua belah pihak, selama perjanjian ini berlangsung, dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi dalam perjanjian ini kepada Pihak Ketiga atau pihak-pihak lainnya;
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan Pihak Kedua untuk mengendalikan dan atau mengatasinya, hal mana menyebabkan Pihak Kedua harus merujuk pemeriksaan tersebut kepada Laboratorium Klinik cabang lain atau rekanan Pihak Kedua.

Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



tersebut melampaui rentang waktu kemampuan supply alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) Pihak Kedua;

- kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

Dalam keadaan tersebut Pihak Kedua harus segera memberitahukan kepada Pihak Pertama.

PASAL 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 13 **LAIN - LAIN**

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan kedalam suatu bentuk *Addendum* yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14 **SELURUH PERJANJIAN**

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari perjanjian ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



IHC
Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya



kimia farma
Laboratorium & Klinik

PASAL 15 PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan materai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Pihak Pertama
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Pihak Kedua
PT KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur



Windi Ainurrohmah, SKM
Service Manager

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya



kimia farma
Laboratorium & Klinik

Lampiran :

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ
RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
PT KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA
TENTANG
PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP**

  PAKET MEDICAL CHECK UP			
No	Jenis Pemeriksaan	Biaya Paket	
		Harga Normal	Harga Setelah Disc
I	Pemeriksaan Laboratorium		
1	Hematologi Rutin	Rp 125,000	Rp 80,000
2	Glukosa Puasa	Rp 48,000	Rp 31,200
3	Urine Lengkap	Rp 77,000	Rp 50,050
II	Non Laboratorium		
1	Fisik Dokter	Rp 120,000	Rp 78,000
2	Rontgen Thorax	Rp 255,000	Rp 165,250
3	EKG	Rp 155,000	Rp 100,750
4	Audiometri	Rp 215,000	Rp 139,750
5	Romberg Test	Free	Free
6	Konsumsi	Free	Free
	TOTAL HARGA	Rp 995,000	Rp 645,000

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 